Lei da Proteção ao Patrimônio
Lei 5.082 (

ESTADO DO MARANHÃO

Diário Oficial

ANO LXXXIV Nº 247 SÃO LUÍS, SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 1990 EDIÇÃO DE HOJE 60 PÁGINAS

Publicações do Poder Executivo

SUMÁRIO

	P.
GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR	02
Lei	02
Decreto	13
Nomeação	47
Exoneração	47
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR	48
Reforma	48
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	48
Exoneração	48
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	48
Portaria	48
Nomeação	49
SECRETARIA DA FAZENDA	49
Portaria	49
Título de Proventos	51
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	52
Resenha - Aviso de Férias	52
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR DO MARANHÃO	53
Resenha - Aviso de Férias	53
SECRETARIA DAS MINAS, ENERGIA E MEIO AMBIENTE	53
Resenha - Aviso de Férias	53
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	53
Nomeação	53
Exoneração	54,55
Portaria	54,55
Título de Proventos	55
Resenha	56
Edital	56
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO	56
Transferência - Reserva Remunerada	56
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	57
Portaria	
Designação	57
Crédito Especial	57
Aprovação - Plano de Aplicação	58

EXPEDIENTE

SIOGE – Serviço de Imprensa e Obras Gráficas do Estado
Criado pelo Dec. nº 57, de 23.12.1905

João Alberto de Sousa
Governador do Estado do Maranhão

Clóvis Viana Soares da Fonseca
Secretário de Administração

José Ribamar Carvalho Moura
Diretor-Presidente

Rita Gonçalves Marques Portella Ferreira
Diretora do Diário Oficial

Jomar Raimundo Reis
Diretor Industrial

Hilda da Ponte Galvão
Diretor Adm. Financeiro

PUBLICAÇÕES

Valor em coluna de 1cm x 8,5cm

Terceiros	Cr$	300,00
Executivo	Cr$	100,00
Judiciário	Cr$	100,00

ASSINATURA SEMESTRAL

No Balcão	Cr$	7.200,00
Via Postal	Cr$	8.600,00
Exemplar do dia	Cr$	60,00
Após 30 dias de Circ.	Cr$	80,00
Por exerc. decorrido	Cr$	100,00

ENDEREÇO:

Rua Antonio Rayol, 505
PABX: (098) 232-3599
Telex: 982411
CEP.: 65.000 – São Luís-MA

INFORMAÇÕES PELO FONE: 232-3756

LEI Nº 5.082 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do patrimônio cultural do Estado do Maranhão e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O patrimônio cultural do Estado do Maranhão é constituído pelos bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade maranhense e que, por qualquer forma de proteção prevista em lei, venham a ser reconhecidos como de valor cultural visando a sua preservação.

Art. 2º - A presente Lei dispõe sobre o tombamento e seu entorno e sobre a declaração de relevante interesse cultural, como formas de proteção a bens móveis e imóveis, públicos ou privados, e manifestações culturais, existentes no território do Estado do Maranhão, visando integrá-los ao seu patrimônio cultural.

§ 1º - Os bens e as manifestações no caput deste artigo poderão ser de qualquer natureza, origem ou procedência, tais como: históricos, arquitetônicos, ambientais, naturais, paisagísticos, arqueológicos, museológicos, etnográficos, arquivísticos, bibliográficos, documentais ou quaisquer outros de interesse das demais artes ou ciências.

§ 2º - Na identificação dos bens a serem protegidos pelo Governo do Estado levar-se-á em conta os aspectos cognitivos, estéticos ou afetivos que estes tenham para a comunidade.

§ 3º - Cabe à comunidade participar na preservação do patrimônio cultural, zelando pela sua proteção e conservação.

Art. 3º - Ficam excluídos das formas de proteção a que se refere o artigo 2º desta Lei, os seguintes bens:

I - pertencentes às representações consulares acreditadas no Estado;

II - que sejam trazidos para exposições comemorativas, comerciais ou educativas.

CAPÍTULO II
DO TOMBAMENTO E SEU PROCESSO

Art. 4º - O tombamento de bens móveis é a forma de proteção que, limitando uso, gozo ou disposição, visa a sua conservação e permanência.

Parágrafo único - O tombamento poderá ser total ou parcial, bem como de bem isolado ou de conjunto.

Art. 5º - A natureza do objeto tombado e o motivo do tombamento determinarão o grau de intervenção e uso que poderão ser permitidos, de modo a não descaracterizar o bem tombado.

Art. 6º - No tombamento de bens imóveis será determinado, no seu entorno, área de proteção que garanta a sua visibilidade, ambiência e integração.

§ 1º - Deverão ser previamente autorizados quaisquer tipos de alterações, tais como obras, mobiliário urbano, propaganda e iluminação que direta ou indiretamente interfiram no bem tombado.

§ 2º - Não serão permitidos no entorno do bem tombado quaisquer tipos de uso ou ocupação que possam lhe ameaçar ou causar dano.

Art. 7º - O pedido de tombamento poderá ser feito por qualquer cidadão ou pelo Governo do Estado, cabendo ao Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura receber o pedido e, apreciando-o, abrir o respectivo processo.

Art. 8º - O pedido de tombamento, quando encaminhado pelo proprietário ou por terceiros interessados, deverá conter:

I - descrição e caracterização do bem;

II - endereço ou local onde se encontra o bem;

III - nome completo e endereço do peticionário;

IV - documentos relativos ao bem, aí incluídos fotografias ou cartografia;

V - justificativa do pedido.

§ 1º - Sendo o peticionário proprietário do bem, o pedido será instruído com documento hábil de comprovação de domínio.

§ 2º - A critério do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura pode ser dispensado qualquer um desses requisitos, quando assim o justificar o interesse público.

§ 3º - Caso o pedido esteja incompleto, o Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura solicitará ao peticionário a complementação das informações, no prazo que determinar.

Art. 9º - Os pedidos de tombamentos serão indeferidos nos seguintes casos:

I - o pedido já ter sido apreciado no seu mérito nos últimos 03 (três) anos;

II - existir processo pendente sobre o mesmo bem;

III - não terem sido atendidos os requisitos exigidos.

§ 1º - O indeferimento do pedido será comunicado pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura ao peticionário, através de ofício.

§ 2º - Do indeferimento do pedido caberá recurso ao Conselho Estadual de Cultura.

Art. 10 - Aceito o pedido e formado o processo de tombamento o Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura notificará o proprietário para tombamento provisório que para todos os efeitos se equipara ao tombamento definitivo, salvo para inscrição no livro de tombo.

§ 1º - As notificações de tombamento ao proprietário ou titular do domínio útil do bem se fará por edital ou individualmente, a critério do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura, conforme recomenda a natureza do bem e/ou a documentação de propriedade constante do processo.

§ 2º - Os bens de propriedade do Estado prescindirão de notificação de que trata o caput deste artigo, sendo apenas comunicado o tombamento provisório e o definitivo ao órgão sob cuja guarda estiver o bem.

Art. 11 - O Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura instruirá, no prazo máximo de 06 (seis) meses, com estudos necessários à apreciação de seu interesse cultural, as características motivadoras do tombamento, contendo ainda descrição do objeto, sua delimitação e outras informações, se possível, tais como proprietário do bem, estado de conservação, entorno, documentação histórica, fotográfica, arquitetônica, cartográfica.

Art. 12 - Feita a instrução técnica do processo pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura, este fará nova notificação ao proprietário para que à vista da justificação para o tombamento, a ele anua ou impugne, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento, perante o Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura.

§ 1º - Havendo anuência expressa ou tácita, o processo de tombamento será remetido ao Conselho Estadual de Cultura para deliberação.

§ 2º - Havendo impugnação, no prazo legal, o processo será reexaminado, à vista das alegações, pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura, no prazo de 30 (trinta) dias. Caso o Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura acolha as razões do proprietário, encaminhará o processo de tombamento ao Conselho Estadual de Cultura com recomendação de arquivamento. Caso rejeite as alegações do proprietário, o processo será encaminhado ao Conselho Estadual de Cultura, pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura, com as respostas à impugnação, recomendando o tombamento.

§ 3º - O Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura poderá, a pedido justificado do interessado e a seu critério, renovar o prazo previsto no caput deste artigo.

Art. 13 - Os processos de tombamento, devidamente instruídos pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura, serão encaminhados ao Conselho Estadual de Cultura para exame e apreciação, o qual deverá fazê-lo no prazo máximo de 03 (três) meses.

Parágrafo único - O Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura ou o Conselho Estadual de Cultura quando julgar necessário à melhor instrução do processo poderá valer-se de informações, pareceres ou serviços especializados, seja de outros órgãos da administração estadual ou terceiros.

Art. 14 - O Conselho Estadual de Cultura, deliberará com base nas informações constantes no processo de tombamento, sobre o seu mérito.

Parágrafo único - Qualquer deliberação do Conselho Estadual de Cultura contrária às informações técnicas do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura constantes do processo, deverá ser baseada em outro parecer fundamentado.

Art. 15 - A decisão do Conselho Estadual de Cultura contrária ao tombamento implicará no arquivamento do processo. Deliberando o Conselho Estadual de Cultura favoravelmente ao tombamento, o processo será encaminhado ao Governador do Estado, para decisão quanto ao tombamento definitivo.

Art. 16 - Decretado o tombamento pelo Governador do Estado, o Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura:

I - procederá sua inscrição no livro de tombo;

II - comunicará, quando for o caso, as pessoas e órgãos interessados.

Cont.na pág.seg.

Continuação

§ 1º - O tombamento é considerado perfeito e eficaz com a publicação do seu decreto e sua inscrição no livro de tombo.

§ 2º - A decisão do Governador do Estado contrária ao tombamento será encaminhada, através do Conselho Estadual de Cultura, ao Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura para arquivamento do processo.

Art. 17 - Quando do tombamento provisório e do definitivo, o Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura comunicará o fato à Prefeitura respectiva, para que lhe sejam remetidos para exame e aprovação os pedidos de alvarás de construção ou reforma ou quaisquer alterações solicitadas por interessados no bem tombado ou seu entorno.

Art. 18 - O tombamento estadual pode processar-se independentemente do tombamento em escala federal e/ou municipal.

Art. 19 - O entorno do bem tombado será delimitado no próprio processo de tombamento ou num processo à parte, instruído tecnicamente pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura e encaminhado ao Conselho Estadual de Cultura para deliberação.

§ 1º - A instrução do processo pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura deverá conter as propostas de critérios de uso e ocupação da área.

§ 2º - A deliberação o do Conselho Estadual de Cultura sobre o entorno, aplica-se o previsto no artigo 14 e parágrafo único desta lei.

Art. 20 - A deliberação do Conselho Estadual de Cultura será encaminhada ao Governador do Estado para sua decretação.

CAPÍTULO III
DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO

Art. 21 - Os bens tombados serão mantidos em bom estado de conservação e por conta de seus proprietários, possuidores e eventuais ocupantes, os quais ficam obrigados a comunicar ao Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura o extravio, furto, dano ou ameaça iminente sobre os mesmos bens, seja por ação ou omissão do infrator proprietário.

Art. 22 - Qualquer intervenção ou alteração nos bens móveis tombados ou seu entorno, ou o destino a ser dado a bens móveis tombados deverá ser previamente examinado e autorizado pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura.

Parágrafo único - A falta da autorização referida no caput deste artigo, bem como qualquer dano ou sua ameaça, direta ou indireta aos referidos bens, sujeitam os infratores às penalidades administrativas, civis e penais previstas em lei.

Art. 23 - Os bens tombados, os do seu entorno e os em processo de tombamento se sujeitam à inspeção permanente do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura que a eles terão amplo acesso.

Art. 24 - Qualquer infração a bem tombado ou seu entorno acarretará pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura:

I - notificação de embargo da obra;

II - imposição de multa.

Parágrafo único - As penas acima previstas serão impostas a critério do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura isoladas ou concomitantemente de acordo com a natureza ou gravidade da infração.

Art. 25 - Embargada a obra esta deverá ser imediatamente paralisada e, somente mediante aprovação do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura, reiniciados os serviços de recomposição ou reparação do bem, no prazo que lhe for assinalado.

Parágrafo único - Em caso de descumprimento da ordem do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura o infrator ou responsável pelo bem será compelido judicialmente a fazê-lo.

Art. 26 - Verificada urgência na execução de obras de conservação ou restauração de qualquer bem protegido, poderá o Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura tomar a iniciativa de executá-las, ressarcindo-se dos gastos mediante ação administrativa ou judicial contra seu responsável, salvo absoluta ausência de recursos comprovada do titular do bem.

Art. 27 - No caso de furto, roubo, extravio de bens móveis, ou ameaça ou dano a bens imóveis por terceiros, o proprietário do bem tombado deverá comunicar o fato ao Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura, no prazo de 72 (setenta e duas) horas sob pena de aplicação de multa, conforme o previsto no artigo 24 desta Lei.

Art. 28 - Os bens móveis tombados só poderão sair do Estado com autorização expressa do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura e para finalidade de exposições ou outras de intercâmbio cultural e por prazo não superior a 06 (seis) meses, sob pena de seqüestro do bem e aplicação de multa prevista no artigo 24 desta Lei.

Art. 29 - Sem prejuízo das medidas acima especificadas, serão cobradas, pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura, multas administrativas por infrações cometidas contra dispositivo da presente Lei, nos valores de 0,20 a 30 MSR de acordo com a gravidade da infração e que serão objeto de discriminação por tabela através da Resolução do Conselho Estadual de Cultura, sendo a multa dobrada em caso de reincidência.

Parágrafo único - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas no caput do artigo serão apropriadas pelo Fundo de Desenvolvimento da Cultura, FUNDEC, criados nos termos da Lei Delegada nº 177, de 17 de julho de 1984.

Art. 30 - O Estado deverá prover a perfeita conservação dos bens tombados que estejam no seu uso, ou sejam do seu patrimônio. A omissão culposa das providências necessárias ao atendimento desta obrigação acarretará a responsabilidade funcional da autoridade superior do órgão ou entidade sob cuja guarda o bem estiver.

CAPÍTULO IV
DO CANCELAMENTO DO TOMBAMENTO

Art. 31 - O ato de tombamento poderá ser cancelado pelo Governador do Estado, ouvido o Conselho Estadual de Cultura, nas seguintes hipóteses:

a) quando se provar que o tombamento resultou de erro de fato ou de direito quanto à sua causa determinante;

b) no caso de perecimento do bem tombado, ou de desvirtuamento completo do objeto em relação ao motivo do tombamento;

c) por exigência indeclinável do interesse público desde que justificado.

§ 1º - O cancelamento do tombamento será feito por decreto e averbado no livro de tombo.

§ 2º - Será remetido ao Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura, para exame e parecer, os processos de cancelamento de tombamento em que forem necessárias instruções técnicas.

CAPÍTULO V
DA DECLARAÇÃO DE RELEVANTE INTERESSE CULTURAL

Art. 32 - Quando o bem ou manifestação se revestir de especial valor cultural e, pela sua natureza ou especificidade não se prestar à proteção pelo tombamento, o Governador do Estado poderá declará-lo de relevante interesse cultural.

Parágrafo único - A declaração de relevante interesse cultural do bem ou manifestação cultural acarretará medidas especiais de proteção, por parte do Governo do Estado, seja mediante condições e limitações do seu uso, gozo ou disposição, seja pelo aporte de recursos públicos de qualquer ordem.

Art. 33 - As medidas de proteção, determinadas pelo Governo do Estado, visarão possibilitar a melhor forma de permanência do bem ou manifestação cultural, com suas características e dinâmicas próprias, resguardando sua integridade e sua expressividade.

Art. 34 - O processo de declaração de relevante interesse cultural de bem ou de manifestação será instruído tecnicamente pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura e encaminhado ao Conselho Estadual de Cultura para deliberação.

§ 1º - Com a deliberação favorável do Conselho Estadual de Cultura, a declaração de relevante interesse cultural será decretada pelo Governador do Estado.

§ 2º - Para efeito de declaração de relevante interesse cultural aplica-se, no que couber, o processo previsto para o tombamento.

§ 3º - Cabe notificar ao proprietário do processo de declaração de relevante interesse cultural, quando as restrições forem estabelecer limitações especiais ao seu uso, gozo ou disposição e quando a notificação for possível, face à natureza do bem ou manifestação cultural.

Art. 35 - A declaração de relevante interesse cultural será inscrita em livro de tombo próprio.

Art. 36 - As informações do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura que instruirem o processo de declaração de bens ou de manifestações de relevante interesse cultural, deverão indicar as condições e limitações a que estes deverão estar sujeitos e outras medidas necessárias à sua proteção ou à sua memória.

Art. 37 - Declarado de relevante interesse cultural bens ou manifestações, ainda que de natureza privada, poderão receber estímulos fiscais, investimentos ou aportes de recursos públicos, desde que estes sejam necessários à sua proteção, conservação e de sua memória.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38 - O Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura manterá entendimentos com as autoridades federais, estaduais e municipais, quer civis ou militares, com instituições científicas, históricas e artísticas e com pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, visando a obtenção, apoio e cooperação para a preservação do patrimônio cultural do Estado do Maranhão.

Parágrafo único - Os documentos oficiais comprobatórios da propriedade de imóveis tombados individualmente ou localizados em áreas de tombamento de conjunto, expedidos por tabeliães do Estado, ficarão dispensados de quaisquer taxas ou emolumentos quando solicitados pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura, para efeitos de proteção e preservação do Acervo Cultural Maranhense.

Art. 39 - Constitui dever das autoridades, dos responsáveis por instituições e das pessoas mencionadas no artigo anterior a comunicação ao Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura de fatos infringentes da presente Lei que cheguem ao seu conhecimento.

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Lei nº 3.999, de 05 de dezembro de 1978.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe do Gabinete Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE DEZEMBRO DE 1990, 169º DA INDEPENDÊNCIA E 102º DA REPÚBLICA.

JOÃO ALBERTO DE SOUZA

JOSÉ HERBERTO DIAS

LIDUÍNA SANTOS RABELO

OSWALDO DOS SANTOS JACINTHO

BENEDITO BOGÉA BUZAR

CLOVIS VIANA SOARES DA FONSECA

JOSÉ BENEDITO PRAZERES

prot. 00076